

Module 16

16. La politique fiscale en question



Maintenant que vous savez parfaitement interpréter les résultats du modèle et réaliser des simulations, essayons de **savoir s'il existe un système fiscal idéal pour le secteur minier**.

I.1 Définir un régime fiscal minier : un exercice complexe

Rappelons-nous les contraintes auxquelles doivent faire face les États lorsqu'ils définissent leur régime fiscal minier puis détaillons les critères de choix des instruments fiscaux. L'objectif ici est de mettre en avant les questions qui se posent pour un décideur public. Une **grille d'analyse des différents instrument fiscaux** vous est ensuite proposée. **Vous pourrez la conserver pour alimenter vos réflexions futures.**

Un délicat arbitrage

La taxation du secteur minier relève **d'un arbitrage entre la volonté d'attirer des investisseurs internationaux nécessaires à la valorisation de la rente minière et une capture « suffisante » de celle-ci par et pour l'État** (Laporte et Rota-Graziosi, 2014). Cet arbitrage est particulièrement délicat compte tenu des spécificités du secteur minier (ressources non renouvelables, investissements irrécupérables, fortes incertitudes) et de la concurrence internationale pour attirer une compétence technique étrangère limitée mais indispensable à l'exploitation de la ressource. Aussi, de **multiples critères guident le choix des instruments de taxation du secteur minier**. Nous en avons retenu 5. Bien entendu, les États n'apportent pas tous la même importance à chacun de ces critères. Le régime fiscal minier dépendra donc des objectifs retenus par chacun des États et des choix des instruments fiscaux qui en découlent.

- **Maximiser la part de la rente qui revient à l'État**

La conférence sur le financement du développement durable tenue en juillet 2015 à Addis-Abeba a souligné l'importance pour les pays en développement d'**accroître la mobilisation de ressources internes**. Le taux effectif moyen d'imposition (TEMI) est l'indicateur clé de la part de la rente qui revient à l'État.

La part qui revient à l'État, donc le montant total des revenus publics prélevé sur les projets miniers, est une question primordiale pour accroître la mobilisation de ressources internes. La répartition des prélèvements publics au cours du cycle de vie des projets en est une autre. Ainsi, :

- Faut-il **prélever l'impôt dès le début de l'exploitation** de la ressource ?
- Faut-il **lisser les prélèvements** sur toute la durée de vie de la mine ?

La réponse à ces questions ne peut être apportée **sans tenir-compte des autres critères, notamment le partage des risques et la neutralité économique**.

- **Rendre le régime fiscal minier progressif**

Un régime fiscal est progressif si la part de la rente prélevée par l'État augmente quand le prix du minerai s'élève ou quand les coûts de production baissent. Le degré de progressivité détermine le partage du risque entre l'État et l'investisseur.

Introduire de la progressivité implique l'utilisation **d'instruments fiscaux plus complexes** qui requiert des **capacités administratives élevées** et l'**acceptation par l'État de supporter une part plus importante du risque**.

- **S'assurer de la neutralité du régime fiscal minier**

Un régime fiscal minier est neutre s'il n'influence pas les décisions d'investissement et de production des entreprises minières.

Selon la théorie de la taxation optimale, taxer jusqu'à 100 % de la rente minière est **économiquement neutre**, c'est-à-dire que cela ne devrait pas modifier la décision d'exploiter la ressource, la durée de l'exploitation et la quantité de minerais extraits (Boadway et Keen, 2010).

En effet, la rente économique est un surplus de revenu, c'est-à-dire le revenu qui reste, une fois que l'ensemble des coûts de production ont été couverts, **y compris la rémunération normale du capital investi**.

En pratique, il n'est pas possible de construire, *a priori*, un régime fiscal qui taxe 100 % de la rente, car de nombreuses incertitudes pèsent sur l'évaluation de l'assiette (la rente) pour des projets dont la durée de vie est souvent longue.

Il est en revanche possible de construire un régime fiscal minier qui limite les distorsions économiques qui pourraient avoir un impact négatif sur l'investissement et la production.

- **Minimiser les risques pour l'État**

En théorie, l'efficacité économique exige que **le risque soit davantage assumé par la partie la plus apte à le faire** (la moins aversée au risque). Dans les pays en développement, ce sont sans doute souvent les investisseurs privés puisqu'ils sont en mesure de diversifier les gisements exploités (même si l'on ne doit pas sous-estimer l'exposition de certaines sociétés internationales à de grands projets uniques).

Ce constat milite en faveur de régimes fiscaux qui ne soient pas spécialement réactifs aux prix des cours mondiaux, de sorte que l'investisseur gagne quand ils montent tandis que l'État est protégé quand ils baissent.

Cette question est étroitement liée aux **questions de neutralité, de progressivité du régime fiscal et de maximisation de la part de la rente qui revient à l'État.**

- **Réduire au minimum les formalités administratives**

La conception d'un régime fiscal efficace exige de tenir compte de la **capacité des administrations à appliquer correctement les règles d'imposition, et des contribuables à les maîtriser facilement**. Il est courant que certains pays retiennent des formules de calcul complexes pour certains impôts notamment dans le cadre d'impôt sur les sociétés calculés sur la base de la rentabilité des projets ou même des taxes sur la rente. Pourtant :

- La simplicité de la loi renforce sa transparence ;
- Elle améliore également le climat des affaires en évitant certaines interprétations divergentes entre l'investisseur et les administrations concernées ;
- Elle réduit les coûts d'administration du régime fiscal, qu'ils soient supportés par les administrations publiques ou par les entreprises (i.e. coût de soumission à l'impôt).

Le principe de simplicité impose également une organisation rationnelle des services administratifs concernés de l'État. Pour des raisons de spécialisation des tâches ou de l'Histoire du pays, ces services sont disséminés entre différents ministères : ministère des finances, ministère en charge des mines, du cadastre... Cette fragmentation des services entraîne non seulement une duplication des coûts pour l'État, mais également une multiplication des intervenants publics auprès des sociétés

minières. Enfin, elle détériore la transparence et la bonne gouvernance de ce secteur, exposant les investisseurs à des informations publiques contradictoires.



Si **un tarif douanier sur les biens d'équipement** est facile à administrer, il augmente le coût de production et peut même dissuader l'investissement. À contrario, si **une taxation théorique de 100 % de la rente minière** est possible, elle semble particulièrement délicate à mettre en œuvre du fait de la difficulté à estimer cette rente.

Se poser tout au long de la construction du système fiscal minier la question des implications économiques et administratives de chaque impôts, droits et taxes en fonction des caractéristiques indiquées présente **de nombreux avantages dans le long terme**, notamment :

Éviter les renégociations trop fréquentes et souvent difficiles des codes miniers, et la mise en place de conventions particulières entre l'État et certaines entreprises minières ;

Éviter la mise en place de clauses de stabilité qui peuvent être défavorables à long terme à chaque partie selon l'évolution de la conjoncture.

La définition d'une imposition « juste », « suffisante » de la rente, ou en d'autres termes d'un partage équitable de celle-ci demeure toutefois très relative voire subjective, variant d'un pays à l'autre, d'une période à une autre.

Une grille d'analyse possible

Pour essayer de satisfaire dans des proportions variables les critères identifiés, le secteur minier est régi par une fiscalité complexe, combinant de multiples instruments de taxation, pouvant déroger au régime général et comporter des prélèvements propres. Selon les objectifs fixés par l'État, les prélèvements constitutifs du régime minier varient selon les pays et dans le temps avec des implications économiques différentes pour l'investisseur et pour l'État. **La nature du prélèvement, son assiette, son taux et/ou son mode de calcul influencent certes la part de la rente minière qui revient à l'État mais détermine aussi son adaptabilité à un changement des coûts d'exploitation et/ou du cours de la ressource.**

Deux types de prélèvements sont clairement distincts dans la littérature :

Les impôts et taxes qui reposent sur la production (« production-based taxes ») recouvrent entre autres les redevances minières, les droits fixes, les redevances superficielles, les droits de douane, les taxes sur les produits pétroliers, l'impôt minimum forfaitaire... Ces prélèvements sécurisent les recettes de l'État dès le début de la production et ce, quelle que soit la rentabilité du projet minier, mais augmente les coûts de production pour l'investisseur.

Les impôts qui reposent sur les revenus (« profit-based taxes ») recouvrent entre autres l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, la taxe sur la rente... Ces prélèvements ont l'avantage pour l'investisseur de reposer sur le bénéfice (ou la rente)

uniquement mais les recettes collectées par l'État peuvent être érodées dans le cas d'une chute de la rentabilité du projet et par l'utilisation abusive des prix de transfert. En plus de ces prélèvements fiscaux, le secteur minier supporte **une parafiscalité telle que la participation obligatoire de l'État au capital de l'entreprise.**

	Primes	Redevances	Redevances à taux variable	Impôts sur les rentes	Impôt sur les sociétés et impôt variables sur les revenus (IVR)	Participation de l'État
Maximiser la part de la rente qui revient à l'état	- Tous les risques pèsent sur l'investisseur, donc moindres recettes publiques attendues - Mais perception rapide - Composante utile des adjudications pour absorber rente anticipée	- Décourage certains projets - Ne capte pas les gains sur les projets rentables	- Effet différent sur des projets différents - Probablement dissuasif pour les projets à basse qualité — à coût élevé	Capte une rente supérieure aux attentes pour l'État en échange du risque plus grand pris par celui-ci	- Relativement neutre et progressif - Vulnérable à une faible capitalisation	- Maximise les recettes anticipées de l'État en échange d'une prise de risque égale - Mais en général il y a concession, d'où distorsions - Mais en général il y a concession, d'où distorsions
Progressivité quand la hausse des rendements résulte des prix	Régressif : les primes reflètent les prix anticipés et non les prix réels	Régressif : la part de l'État dans les bénéfices diminue quand les prix des produits de base augmentent	Effet différent (part du bénéfice) sur des projets différents	- Capte effectivement les gains, mais la hausse de la part du bénéfice peut être différée - Réduit la charge de prix bas	Réaction immédiate de l'IVR aux changements de la rentabilité	La participation gratuite est régressive (comme la retenue à la source des dividendes)
Progressivité quand la hausse des rendements résulte d'une baisse des coûts	Régressif	Régressif	Régressif	- Capte les gains quelle qu'en soit la cause - Diminue automatiquement charge des projets à coût élevé	Réaction immédiate de l'IVR aux changements des coûts	La participation gratuite est régressive
Neutralité - Évite décisions d'investissement et d'exploitation qui créent des distorsions (et donc éliminent recettes potentielles) - Assure des incitations adéquates à investir	- Incidence sur les décisions d'exploration - Pas d'incidence sur les décisions de développement ou d'exploitation - Augmente le risque d'exploration, mais est relativement neutre dans le cadre d'une adjudication compétitive	- Les risques : - dissuadent les projets marginaux et abrègent la durée de vue - réduisent la production des projets viables - Dissuasif si les redevances sont trop élevées / Risque accru de projets non viables	- Effet différent sur des projets différents, d'où des distorsions - Risque élevé de paramètres mal spécifiés - Dépend des paramètres / Réduit les gains des investisseurs, ce qui est probablement dissuasif	- Neutre : - la part n'est payée que par les projets qui dépassent un rendement minimum - Peu dissuasif tant qu'il laisse à l'investisseur des gains suffisants	- Dépend de la conception des paramètres / Distorsion potentielle de l'IVR due aux amortissements (modification des taux) - Efficace tant que le taux maximum n'est pas fixé à un niveau trop élevé	- La participation gratuite a une incidence négative sur les décisions d'exploration - Percue négativement par les investisseurs sauf si elle n'a aucune concession / Mais certains avantages d'atténuation du risque
Risque pour l'État	Réduit au minimum le risque pour l'État	Risque assumé par l'investisseur	Risque assumé par l'investisseur	Risque (d'absence de recettes ou de perception seulement tardive) assumé par l'État	L'État prend un risque si le taux minimum de l'IVR est inférieur à celui de l'IS	Dépend des modalités : la participation gratuite est à faible risque
Réduit au minimum les formalités administratives et les risques	Simple à administrer	- Calculs relativement simples - Mais risques de mesure et d'évaluation	Système complexe : - Nécessite de nombreux paramètres pour chaque minéral - Les redevances sur la marge nette exigent une définition de celle-ci	- Relativement simple - Nécessite mêmes données que l'impôt sur le revenu - Simple calcul supplémentaire (pour une taxe sur les rentes assise sur le flux de trésorerie)	- Mêmes données nécessaires pour l'IVR que pour l'IS - Simple calcul supplémentaire de taux	- Complexe - Entraîne des pressions en faveur d'une négociation au détriment d'autres aspects fiscaux

I.2 Existe-t-il un régime fiscal idéal pour le secteur minier ?

Tout d'abord il est très important de comprendre que la fiscalité, c'est avant tout une question de pays. Donc il n'y a pas vraiment de réponse unique. Je crois que ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que la réponse ne dépend pas uniquement du pays, mais aussi du secteur ou du sous-secteur dont on parle. Donc, par exemple, la fiscalité du pétrole ne serait pas nécessairement la même que la fiscalité du secteur minier. Et à l'intérieur de ces deux sous-secteurs, on peut même trouver, par exemple, des différences dans la taxation des rentes des diamants comparativement à l'or. Donc, chaque sous-secteur a une certaine particularité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut examiner d'une façon très détaillée. Le second élément de la réponse est qu'en général, je dirais qu'il y a deux ou trois éléments qui sont importants dans le design d'un système fiscal pour les industries extractives :

- Le premier élément qui est important, c'est la part du gouvernement dans la rente minière, c'est-à-dire combien le gouvernement doit tirer ou peut tirer de la rente minière avec un système fiscal donné. Il faut que cette part soit équitable. Donc il faut qu'elle permette à l'investisseur de récupérer le coût de son investissement, et même de gagner un certain

rendement sur l'investissement. Au-delà de ça, les régimes varient : il y a des régimes qui vont par exemple prendre 70% à 80% de la rente additionnelle, d'autres régimes vont prendre un peu moins. Donc, ça dépend vraiment de la nature du secteur et des compétences et capacités des pays à appliquer vraiment un régime fiscal donné sur le secteur extractif.

- Le deuxième élément qu'il faut considérer, et qui est dans un sens relié au premier, c'est qu'il faut vraiment une fiscalité qui ne soit pas dommageable pour l'investissement. Ce qu'on entend par dommageable veut dire différentes choses selon les pays. Mais ce qui est important, c'est par exemple le traitement de l'investissement : est-ce que l'investissement est déduit du produit de la mine ? Sur quelle période ? Et si ce sont des périodes longues, est-ce qu'il y a par exemple une rémunération de la valeur d'investissement qui doit être déduite au début de l'exploitation ? Cette question est importante parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des règles de marché et qu'il y a peut-être aussi une concurrence dans certains domaines. Par exemple, il est souvent avancé que certaines expertises dans le secteur minier ne peuvent pas se trouver facilement à n'importe quel moment, n'importe où. Donc, il faut prêter attention à la fiscalité de cette expertise. Ce n'est pas uniquement du capital physique, mais ça peut être une expertise d'ingénierie, par exemple.
- Le troisième élément, ce sont les relations ou les interactions du système fiscal d'un pays vis-à-vis des autres pays. Donc là, on parle vraiment de la fiscalité internationale et comment le système fiscal d'un pays, par exemple, interagit avec les systèmes étrangers en termes de règles communes, conventions fiscales, etc. Donc ces trois éléments sont à mon sens vraiment importants dans le design d'un système fiscal adéquat pour le secteur extractif. Mais il ne faut pas oublier que le but principal, c'est vraiment de récupérer une recette équitable pour le pays concerné.

I.3 Tableau de bord

En fonction des objectifs établis par le gouvernement, le modèle de partage de rente construit devient ainsi un **véritable tableau de bord de la politique fiscale**. À vous de jouer !



Utilisez le tableau de bord :

Pour chaque prélèvement, choisissez parmi les taux proposés ci-dessous et observez l'impact de votre simulation sur les 3 indicateurs :

- Le **taux effectif moyen d'imposition** (TEMI).
- La **progressivité du système fiscal**.
- La **facilité d'administration des impôts**.



Faites de même avec votre modèle !

Vous pouvez utiliser votre **modèle de partage de rente** exactement de la même manière que le **tableau de bord** ci-dessus. Pour cela, il vous suffit de réaliser des **simulations fiscales**.

Réalisons par exemple la même simulation sur le tableau de bord et dans le modèle Excel. Les deux outils doivent donner exactement les mêmes résultats.

1

Ouvrez votre **modèle Excel** et réalisez la simulation fiscale suivante :

- N'appliquez pas de **droits fixes** (un montant de 0 \$).
- N'appliquez pas de **redevance superficielle** (un montant de 0 \$/km²).
- Appliquez un taux fixe de **redevance minière** de 5 %.
- Appliquez un taux fixe de **taxe sur la rente** de 20 %.
- Appliquez un taux fixe d'**impôt sur les sociétés** de 25 %.
- N'appliquez pas d'**impôt minimum forfaitaire** (un taux de 0% et un montant minimum de 0 \$)
- Appliquez un taux fixe de **participation de l'État** de 10 %.
- N'appliquez pas d'**impôt sur le revenu des valeurs mobilières** (un taux de 0%).

2

Retournez sur le **tableau de bord** ci-dessus et réalisez la même simulation fiscale :

- Appliquez un taux fixe de **redevance minière** de 5 %.
- Appliquez un taux fixe de **taxe sur la rente** de 20 %.
- Appliquez un taux fixe d'**impôt sur les sociétés** de 25 %.

- Appliquez un taux fixe de **participation de l'État** de 10 %.

3

Comparez le **taux effectif moyen d'imposition** (TEMI) sur les deux outils, vous devez trouver exactement les mêmes chiffres :

- 69 % pour un cours de l'or fixé à 1 100 \$/oz.
- 60 % pour un cours de l'or fixé à 1 300 \$/oz.
- 56 % pour un cours de l'or fixé à 1 500 \$/oz.

Lorsque vous définissez un **système fiscal**, vous pouvez ainsi effectuer autant de **simulations** que vous le souhaitez sur votre modèle pour analyser les **conséquences** de chacune de vos **décisions**.

Le modèle de partage de la rente minière que nous avons appris à construire ensemble peut donc désormais vous servir de **tableau de bord** pour évaluer une **politique fiscale**.